

1009744-89.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: SILVANA CRISTINA BONIFACIO SOUZA

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... AO REQUERENTE - ACUSAÇÃO DE FURTO POR USUÁRIO QUE MACULOU A HONRA DO REQUERENTE, QUE NÃO TRABALHA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R\$ 10.000,00. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE, A QUEM INCUMBE A CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS MOTORISTAS CADASTRADOS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE NO CADASTRO QUE GERARAM AO AUTOR INÚMEROS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Gonçalves Ledo, 550, Assis-SP - cep 19814-260

SENTENÇA

Processo nº:

1009744-89.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Thiago Consoli Claudino

Requerido:

99 Tecnologia Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILVANA CRISTINA BONIFACIO SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por THIAGO CONSOLI CLAUDINO em face de 99 TECNOLOGIA LTDA.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

Sustenta o autor que em agosto de 2022 ao tentar realizar cadastro como motorista do aplicativo da requerida, fora informado pela ré de que seu CPF já estaria cadastrado e sendo utilizado na região norte do Brasil. Alega, assim, que ciente do cadastro fraudulento em seu nome, registrou boletim de ocorrência e contatou a ré diversas vezes para bloqueio do cadastro em questão, sem sucesso.

Por tais fatos, pugna pelo bloqueio e cancelamento da conta fraudulenta em seu nome, bem como seja indenizado pelo abalo moral suportado.

A requerida, preliminarmente, alega a perda superveniente do objeto da ação, sustentando a exclusão do cadastro fraudulento, e ilegitimidade de parte. No mérito, alega que eventual conduta fraudulenta de terceiro elidiria sua responsabilidade. No mais, alega a inocorrência do pretendo dano moral, pugnando

pela improcedência da ação.

As preliminares arguidas devem ser rejeitadas.

Conforme consta da inicial, o autor tentou a solução administrativa da celeuma, inclusive submetendo a questão ao PROCON, sem sucesso, contudo, fato que apenas fora concretizado concomitante ao ajuizamento da ação.

E, ainda que tenha a ré procedido à exclusão do perfil fraudulento em nome do autor, remanesceria o pedido indenizatório formulado na inicial, motivo pelo qual não há que se falar em perda do objeto da ação.

Da mesma forma, não se vislumbra a ilegitimidade de parte.

Os documentos carreados à exordial dão conta da relação obrigacional existente entre as partes, não elidindo a responsabilidade da ré a simples alegação no sentido de que a responsabilidade seria de terceiros fraudadores, uma vez ser obrigação da ré a análise da documentação apresentada quando da abertura do cadastro, inclusive autorização deste próprio.

Nesse sentido:

"CADASTRO DE TERCEIRO EM NOME DO AUTOR NO APLICATIVO 99 TAXI COM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO REQUERENTE - ACUSAÇÃO DE FURTO POR USUÁRIO QUE MACULOU A HONRA DO REQUERENTE, QUE NÃO TRABALHA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R\$ 10.000,00. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE, A QUEM INCUMBE A CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS MOTORISTAS CADASTRADOS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE NO CADASTRO QUE GERARAM AO AUTOR INÚMEROS TRANSTORNOS, EM RAZÃO DA IMPUTAÇÃO DE DELITO AO MOTORISTA QUE SE IDENTIFICAVA COM O NOME DO AUTOR, DE FORMA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOAVELMENTE ARBITRADA EM R\$ 10.000,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO" (TJ-SP - RI: 1019475-84.2021.8.26.0002, Relator: Fabiana Feher Recasens, Data de Julgamento: 19/11/2021, 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 19/11/2021). Assim, em que pese as argumentações da parte requerida, na qual tenta imputar a terceiro responsabilidade pelo fato ora demandado, perante a parte autora, responde por eventuais danos sofridos, preservado o direito de regresso que pode vir a ser apurado em via própria.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas.

No mérito, a pretensão é procedente.

Dos autos, tem-se incontroversa a abertura de conta fraudulenta em nome do autor no aplicativo de transporte da requerida, fato confessado pela ré nos autos.

Embora a requerida sustente que já teria procedido à exclusão do cadastro fraudulento, é certo que tal se deu com considerável demora.

Veja-se que o autor vem desde meados de agosto/2022 comunicando e reiterando os fatos à requerida, que apenas após o ajuizamento da ação procedeu à exclusão do perfil fraudulento.

Assim, é certo que mesmo ciente, desde agosto, da fraude que fora por si própria permitida, apenas tomou a medida necessária cerca de três meses após, nada justificando quanto à demora para tanto, ônus que lhe incumbia.

Como se observa, a requerida agiu de forma negligente ao fornecer seus serviços sem as cautelas necessárias, e, ao, indevidamente, permitir a abertura de cadastro fraudulento em nome do requerente.

Do que se vê nos autos, torna-se inarredável o fato de não ter a ré, nos termos do inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil, produzido provas satisfatórias de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, para afastar a sua responsabilidade.

A falta de cautela no desempenho da atividade empresarial configura sua negligência, por não ter se acercado das cautelas necessárias na identificação do contratante, e por ser sua a obrigação de averiguar, com atenção e segurança, os seus cadastros, para que não efetue abertura de perfis indevidos, que, inclusive, podem gerar danos não só ao autor, mas também à população em geral, que se utiliza dos serviços de transporte da ré.

A responsabilidade da requerida ao indevidamente habilitar cadastro em nome do autor só poderia ser afastada se existissem nos autos provas firmes e contundentes no sentido de que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se

vislumbrou no caso em tela, ressaltando-se que o fato de terceiros terem sido os autores da fraude não elide a responsabilidade da requerida, uma vez ser sua a obrigação de criteriosa análise ao habilitar motoristas em seu aplicativo, o que, por certo não cuidou de fazer.

É inegável tratar-se de responsabilidade inerente à requerida a conferência dos dados de seus motoristas cadastrados, lançando mão de meios para identificação de sua titularidade, a fim de se evitar fraudes e danos à honra, imagem e intimidade de terceiros.

Assim, a requerida responde pelos danos causados decorrentes de autorizar que pessoa exerça as atividades de motorista se utilizando do sistema da empresa, por meio de identificação falsa, mormente ao se considerar a disponibilização indevida dos dados pessoais do requerente, pelo que deve indenizá-lo pelo ocorrido.

O nexo de causalidade fica evidenciado, pois em razão da conduta da ré, o autor teve cadastro fraudulento habilitado em seu nome, gerando-lhe danos, ressaltando-se que a limitação do dano ao autor se deu com ajuizamento da ação, ante a inércia da ré no atendimento administrativo do autor.

Pelas máximas da experiência, não é difícil concluir que o autor passou por uma situação extraordinária, atípica, que foge do usualmente esperado pelos usuários da ré. Com efeito, teve suas expectativas frustradas, e os sentimentos de impotência, de angústia, de frustração quanto à inércia da ré perduraram por aproximadamente três meses. Tal fato já seria hábil a configurar o dano moral.

Nada obstante, não só o dano moral é de ser considerado no caso, uma vez que também se verifica o desvio produtivo que embasa a indenização ora defendida.

Com efeito, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo é que motivou a chamada teoria do desvio produtivo.

Precursor do estudo do tema no Brasil, o jurista Marcos Dessaune descreve, no artigo "Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor: um panorama"

(disponível em edição da revista Direito em Movimento, da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro), que o desvio produtivo é o evento danoso que se consuma quando o consumidor, sentindo-se prejudicado em razão de falha em produto ou serviço, gasta o seu tempo de vida – um tipo de recurso produtivo – e se desvia de suas atividades cotidianas para resolver determinado problema.

Segundo o doutrinador, a atitude do fornecedor ao se esquivar de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, é que gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano gerado pela perda do tempo útil.

Trata-se de teoria pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste.

É justamente o caso dos autos.

Conforme consta, o autor por meses intenta a solução do impasse com a ré, que apenas fora possível com o ajuizamento da presente ação.

Dos autos, restou demonstrada a dificuldade do autor em solucionar o problema existente, sendo necessário ajuizamento da presente ação, de modo que tenho como certa a ocorrência de danos morais, mormente em se considerando as diversas diligências do autor na tentativa de solução do imbróglio, o decurso do tempo e a absoluta inércia da requerida.

A demora e o descaso da ré geraram transtornos excessivos ao autor, que ultrapassam o mero aborrecimento.

O valor da indenização deve guardar proporção, para o fim de trazer compensação financeira pelo dano experimentado, coibir o enriquecimento sem causa do beneficiário, além de servir como fator de desestímulo para novas práticas semelhantes.

Tenho para mim que a indenização do dano moral visa a: 1. compensar a dor moral

causada; 2. punir o ofensor; 3. intimidar ou desestimular não só o ofensor como a sociedade a cometer atos que tais .

Em razão do ocorrido, a situação pessoal do autor, a circunstância de descuido, consubstanciada, no mínimo, na negligência da requerida, a indenização de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde a citação, ao menos ameniza a situação de inconformismo do autor e serve para punir a desídia da ré.

Posto isso,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmo a tutela de urgência deferida nos autos, determinando-se à requerida que proceda à exclusão do perfil fraudulento em nome do autor, e, ainda, condeno a requerida 99 TECNOLOGIA LTDA no pagamento ao autor THIAGO CONSOLI CLAUDINO do valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, a ser atualizado desde esta decisão, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Uma vez intimada desta decisão, fica a devedora ciente de que se não efetuar o pagamento do montante da condenação no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, referido valor poderá sofrer acréscimo de multa de 10% (dez por cento), se assim o requerer o credor, independentemente de nova intimação.

Sem prejuízo, DOU POR CUMPRIDA a obrigação de fazer determinada nos autos.

Consigne-se que em caso de recurso da presente decisão, havendo pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, deverá a parte recorrente apresentar nos autos, juntamente com a petição do recurso, os seguintes documentos, devidamente atualizados: 1) certidão do Cartório de Registro de Imóveis, 2) certidão da Ciretran, 3) comprovante de rendimentos ou de benefício, se aposentado(a) e 4) declaração de Imposto de Renda com recibo, ou declaração de isenção, de próprio punho, para análise do pedido referido.

Consigne-se, ainda, que não apresentando os documentos na integralidade, mesmo quando assistido por advogado(a) do Convênio Defensoria/OAB, nem recolhido o preparo no prazo legal (Lei 9.099/95), será julgado deserto, de plano, o recurso. Advirta-se a parte que em caso de recolhimento do valor do preparo que o cálculo deste deve ser realizado sempre sobre o valor atualizado da causa, utilizando-se planilha específica, nos termos do COMUNICADO CG nº 136/2020 (Processo 2020/6183), e fundamentado no artigo 1º da Lei nº 6.899, de 08.04.1981 (Art 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios).

Ressalte-se que além de ser devida a atualização do valor da causa no cálculo do preparo, os Enunciados 80 e 168 do FONAJE estabelecem que não se aplica o CPC aos Juizados Especiais, nesse mister, sendo que a própria Lei 9.099/95, que em seu art. 42, § 1º, expressamente dispõe: "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição (do recurso), sob pena de deserção".

Indevidas custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual cumprimento espontâneo da condenação.

Após, e sem notícia da parte vencida, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias eventual distribuição de dependente para o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento.

P.R.I.C.

Assis, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA